

IT-07.01.11 – Contratos via Fundação de Apoio (FA) e outros acordos e termos

Revisão 02 de 13/11/24

1 Objetivo

Estabelecer sistemática para formalização de contratos via Fundação de Apoio (FA) e outros acordos e termos.

2 Aplicação

Aplica-se a todas as Unidades.

3 Definições e siglas

Disponível no FQ-04.11: Intranet> Documentos da Qualidade> Definições e Siglas.

4 Método

4.1 Partes envolvidas

4.1.1 Instituto de Tecnologia de Alimentos (Ital)

O Ital é uma Instituição Científica e Tecnológica do Estado de São Paulo (ICTESP) pertencente à Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios (Apta), órgão da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo (SAA), com suas atribuições previstas no art. 12 do Decreto nº 46.488, de 8 de janeiro de 2002, alterado pelo Decreto 63.279, de 19 de março de 2018.

É facultado às ICTESPs, nos termos da previsão do art. 8º da Lei Federal no 10.973/04 (na redação atual dada pela Lei Federal no 13.243/16) e das legislações estaduais, realizar, por solicitação de instituições públicas e privadas, projetos de P, D&I (Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação) e serviços técnicos especializados compatíveis com os objetivos da legislação vigente, nas atividades voltadas à inovação e à pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo. Nestes casos é possível que o Ital utilize os seguintes instrumentos:

- Contrato de prestação de serviços técnicos especializados;
- Contrato de compartilhamento de laboratórios, equipamentos, instrumentos, materiais e demais instalações;
- Contrato de transferência de tecnologia e de licenciamento de propriedade intelectual;
- Acordos de parceria para P, D&I.

Observação: Os contratos que passam pela Procuradoria Geral do Estado (PGE) e pela consultoria jurídica seguem trâmites especiais e podem ser encaminhados pela diretoria do Ital diretamente para a FA.

Nos casos em que o trabalho a ser realizado for uma iniciativa da FA é possível que sejam adotados outros trâmites pela DG, porém as informações sobre o contrato são enviadas à área de Contratos - DG via e-mail contratos@ital.sp.gov.br para que seja computado com os demais contratos do Ital.

4.1.2 Fundação de Apoio (FA)

O Decreto 62.817/17 regula a relação entre as Instituições Científicas, Tecnológicas e de Inovação do Estado de São Paulo (ICTESP) e as Fundações de Apoio (FA). A Fundepag é uma das fundações hoje credenciadas pela Secretaria de Ciência e Tecnologia (atual Secretaria de Desenvolvimento Econômico) como FA do Ital. Sendo que outras fundações também possam vir a ser credenciadas no futuro, desde que atendam às

Página 1/14

IT-07.01.11 – Contratos via Fundação de Apoio (FA) e outros acordos e termos

Revisão 02 de 13/11/24

exigências da Secretaria.

Para seguir essa legislação, as contratações são realizadas diretamente com o Ital, que é considerada nos instrumentos a parte contratada e a Fundepag atua como interveniente.

4.1.3 Relação Itai x Fundepag

A Fundepag é credenciada pela Secretaria de Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação do Governo do Estado de São Paulo, como fundação de apoio do Itai, conforme Resolução Sdecti 01, de 12-1-2018, o que a torna interveniente para gestão financeira e administrativa dos projetos e serviços especializados realizados pelo Itai. Desta forma, o Itai é o executor dos serviços contratados e a Fundepag é responsável pela relação comercial.

4.2 Contrato

O contrato é um instrumento que estabelece as regras de um negócio jurídico, que, no caso de uma ICETESP pode ser referente a projeto de PD&I, serviços tecnológicos especializados, patrocínio, modelo associativo etc.

Considerando a natureza jurídica do Itai, o contrato deve seguir o modelo desenvolvido pela FA. Como o Itai é um órgão da Administração Direta do Estado, está sujeito ao princípio da legalidade e só está permitido a ele fazer o que é expressamente permitido em lei.

Por essa razão há nas minutas elaboradas pela área jurídica da FA para o Itai a observância restrita à legislação específica, em especial ao Decreto 62.817/2017.

Caso a empresa queira negociar condições específicas, ela deve ser orientada a discutir diretamente com o Departamento Jurídico da FA, após a elaboração e submissão do Termo de Referência à FA.

4.2.1 Área Contratos - DG

A área Contratos - DG realiza a gestão dos contratos e a interface de comunicação entre a FA e a Unidade envolvida.

As contratações são avaliadas pelo NIT - Itai conforme Política de Inovação do Itai disponível em <https://ital.agricultura.sp.gov.br/sobre> e formalizadas através de instrumento jurídico assinado entre a empresa e o Instituto, com intervenção da FA e anuência do responsável pelo serviço técnico especializado.

4.2.2 Elaboração de contratos ou aditivos para projeto ou para serviços tecnológicos especializados

4.2.2.1 Contratos

Os contratos com a interveniência da FA devem ser realizados para os projetos (PQ-07.02) e também podem ser utilizados na contratação de **serviços tecnológicos especializados** prestados pelo Itai (PQ-07.01) quando houver exigência do cliente.

Para todas as modalidades de contratos ou aditivos é necessário que o responsável elabore o Termo de Referência (TR) via sistema Central Fundepag, no endereço eletrônico: <http://central.fundepag.br>.

As etapas de elaboração, encaminhamento do termo e aprovações são realizadas online na Central Fundepag.

4.2.2.2 Aditivos

Para solicitar um aditivo de contrato para a prorrogação de vigência do projeto ou serviço, ou para a atualização de valor de um contrato, o seguinte procedimento é adotado:

- O solicitante preenche, coleta as assinaturas e encaminha ao e-mail contratos@ital.sp.gov.br o documento da FA “Anexo I – Termo aditivo”, disponível em Intranet > Informação > Documentos

Página 2/14

IT-07.01.11 – Contratos via Fundação de Apoio (FA) e outros acordos e termos

Revisão 02 de 13/11/24

Administrativos > Contratos.

- A área de Contratos - DG verifica a solicitação e encaminha para a aprovação do Diretor Geral, o qual assina o documento.
- A área de Contratos - DG realiza a abertura de demanda na Central Fundepag, com cópia ao solicitante e ao Diretor da Unidade, anexando o “**Anexo I – Termo aditivo**”. O acompanhamento dessa solicitação é feito via demanda (item 4.2.2.3).

Observação: Não é permitido realizar aditivo via demanda à FA para projetos ou serviços que não constem no objeto do contrato. Ou seja, se o cliente desejar um novo serviço que não esteja contemplado no objeto do contrato em andamento, um novo contrato deve ser providenciado (item 4.2.2.1).

4.2.2.3 Demandas sobre aditivos

Para solicitações feitas via demanda, o sistema gera uma identificação numérica da demanda e todos os envolvidos (em cópia) são notificados via e-mail a cada movimentação/interação.

Quando a demanda é concluída todos os envolvidos são informados via e-mail. A Unidade que desejar avaliar o atendimento, envia sua opinião, em até 3 (três) dias úteis, para o e-mail contratos@ital.sp.gov.br. A área Contratos – DG é responsável por incluir essa avaliação no sistema.

4.2.3 Potencial de propriedade intelectual

Todo contrato de projetos ou outra prestação de serviço é avaliado pelo NIT - Itai, que emite um parecer (com número interno de identificação) e define o **NÍVEL DE TRANSPARÊNCIA** da divulgação das informações do contrato no Portal da Transparência da FA. Há três níveis de transparência:

Sintética	Divulgação apenas das informações básicas exigidas pelo Decreto.
Sigilosa	Para os casos de segredos industriais, informações estratégicas etc.
Analítica	Divulga de forma aberta e minuciosa todos os dados e valores do projeto.

4.2.4 Divulgação dos contratos no Portal da Transparência

A FA é responsável por divulgar a relação completa de todos os contratos formalizados com a ICTESP, sendo assim a divulgação dos contratos no Portal da Transparência da FA trata-se de uma obrigação legal (Decreto nº 62.817/17).

Estas informações sobre os contratos são disponibilizadas pela FA em <http://transparencia.fundepag.br/>, conforme ilustrado na tela abaixo:

CONFIRA RESULTADOS DE SUA BUSCA:

VEJA ABAIXO OS DADOS DO CONTRATO SELECIONADO

CONTRATO: ****.****.****

EXECUTOR: ITAL - INSTITUTO DE TECNOLOGIA DE ALIMENTOS

CENTRO: ITAL-DG

COORDENADOR: ANA LUCIA FADINI

FINANCIADOR: ***** - *****

OBJETIVO: *****

DT. ASSINATURA: 30/01/2019

VIGÊNCIA: DE 30/01/2019 ATÉ 30/01/2020

* Informações sigilosas conforme artigos 6º e 15, parágrafo único, do Decreto nº 62.817, de 04/09/2017.

FILTRAR OUTRO CONTRATO

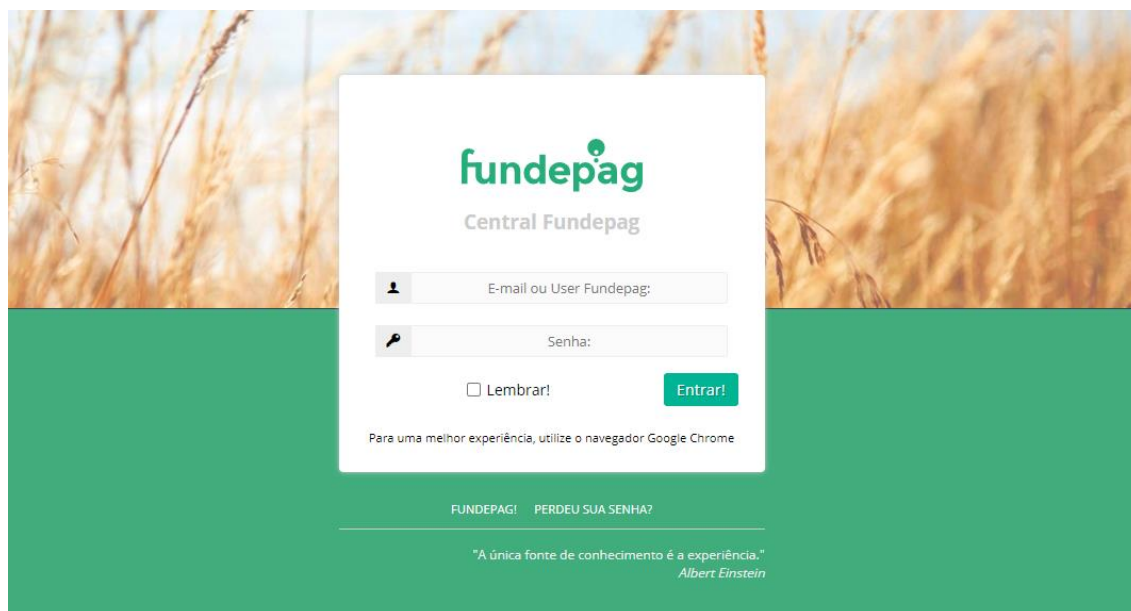
IT-07.01.11 – Contratos via Fundação de Apoio (FA) e outros acordos e termos

Revisão 02 de 13/11/24

4.3 Utilização da Central Fundepag

4.3.1 Acesso

O acesso à Central Fundepag é realizado pelo link <http://central.fundepag.br/>, conforme ilustrado na tela abaixo:



Para realizar o primeiro acesso, o pesquisador ou técnico solicita à área Contratos - DG, via e-mail contratos@ital.sp.gov.br, copiando o Diretor de sua Unidade, contendo as seguintes informações: nome completo, CPF, e-mail, nome da Unidade e função/cargo.

A área Contratos - DG solicita o acesso no módulo TR para o novo usuário por meio de abertura de demanda à FA, com cópia ao solicitante e ao Diretor da Unidade.

O pesquisador ou técnico tem acesso somente no TR que preencher e o Diretor da Unidade possui acesso a todos os TRs elaborados em sua Unidade.

O usuário e senha são enviados pela FA, via e-mail, diretamente ao solicitante.

4.4 Termo de referência (TR)

O Termo de Referência é elaborado no idioma português, mas caso necessário é possível que seja adicionalmente elaborado em inglês e espanhol.

As orientações sobre como realizar esta ação e também outras instruções mais específicas sobre o preenchimento no sistema constam no documento “Orientações para preenchimento do Termo de Referência para Serviços Especializados”, que está disponível em Intranet > Informação > Documentos Administrativos.

4.4.1 Preenchimento

O Termo de Referência é o documento que apresenta todas as informações necessárias para a elaboração da minuta do contrato.

Antes de iniciar o seu preenchimento, recomenda-se a leitura das principais perguntas e respostas, através dos seguintes passos:

IT-07.01.11 – Contratos via Fundação de Apoio (FA) e outros acordos e termos

Revisão 02 de 13/11/24

1. Acessar <http://central.fundepag.br/>;
2. Digitar seu usuário e senha;
3. Clicar na página principal > Menu principal > Termo de Referência;
4. Clicar na Aba “Ajudas e Manuais”;
5. Clicar em “FAQs”.

Abaixo estão disponíveis algumas informações úteis, porém a sua leitura não substitui a leitura completa das informações disponíveis na Central Fundepag (FAQs):

Para que serve o Termo de Referência?

O Termo de Referência é um documento utilizado pela área de negócios da Fundepag para identificar as necessidades de um projeto. Neste documento, serão documentadas todas as etapas na qual um determinado projeto passará, além de conter informações financeiras e de contato com o cliente e instituto.

Como cadastrar um novo Termo de Referência?

O Termo de Referência foi desenvolvido para ser criado em etapas. Ao todo, serão 8 etapas para que o TR seja completamente preenchido. São elas:

1ª Etapa - Ficha técnica:

A ficha técnica do TR conterá os dados de resumo, objetivo, justificativa, metodologia e direitos pré-existentes (caso haja alguma) do plano. Estas informações deverão ser preenchidas de maneira corrida e com o máximo de detalhamento possível. Além destes detalhes, você deverá informar o instituto e centro responsáveis pelo projeto, além do prazo de duração.

2ª Etapa - Identificação do cliente e seus contatos:

A identificação do cliente e de seus contatos facilita a comunicação entre todos os interessados neste TR. Não é necessário o cadastro prévio do fornecedor no sistema, já que o sistema opera de maneira inteligente e realiza o cadastro automaticamente caso não haja em sistema o CNPJ/CPF informado.

3ª Etapa - Metas e Indicadores:

As metas e indicadores conterão as etapas pela qual o projeto passará e como ela será mensurada.

4ª Etapa - Riscos:

Os riscos do projeto serão apresentados em 5 níveis diferentes (Muito baixo, baixo, médio, alto e muito alto). Será neste cadastro que todos os riscos deverão ser evidenciados. Para cada risco, deverá ser apresentada uma ação de controle.

5ª Etapa - Equipe:

O cadastro de equipe controlará todas as pessoas envolvidas no projeto. Este cadastro será importante, pois é a partir dele que será realizada a 6ª etapa.

6ª Etapa - Atividades:

Com todos os membros informados, você deverá atribuir as suas respectivas atividades e os prazos de execuções.

7ª Etapa - Financeiro:

Nesta etapa, são informados todos os custos do projeto. Cada custo em seu respectivo 'bloco'.

8ª Etapa - Anexo do NIT:

É obrigatório o anexo de um documento com parecer do NIT para análise da Fundepag.

Como funciona o nível de aprovação do meu termo de referência antes de chegar na Fundepag?

O coordenador do projeto preenche os dados, submete ao Diretor de Centro, depois segue para o NIT e por último o Diretor Geral da Instituição.

A empresa que estou negociando precisa do contrato em outro idioma. Em qual idioma eu informo o Termo de Referência?

Preencher o termo de referência em português e anexar uma cópia em inglês.

IT-07.01.11 – Contratos via Fundação de Apoio (FA) e outros acordos e termos

Revisão 02 de 13/11/24

Observação: Para navegar entre os módulos da Central Fundepag, retornar ao menu principal e clicar no módulo desejado.

Após a leitura das Perguntas e Respostas, preencher o TR conforme a orientação a seguir:

1. Acessar <http://central.fundepag.br/>;
2. Digitar seu usuário e senha;
3. Clicar na página principal > Menu principal > Termo de Referência;
4. Clicar em Novo Termo.



O preenchimento é feito pelo responsável pelo trabalho na Unidade, o qual insere a proposta de trabalho (Aba "Anexos") e todas as informações que foram acordadas com o cliente na tela abaixo:

O TR recebe uma identificação numérica unívoca que é gerada automaticamente pelo sistema.

Os Termos passam pelas seguintes etapas/aprovações antes de chegar aos consultores da FA para elaboração da minuta do contrato:

IT-07.01.11 – Contratos via Fundação de Apoio (FA) e outros acordos e termos

Revisão 02 de 13/11/24



4.4.2 Comunicação do andamento aos envolvidos

Na etapa de preenchimento é possível informar no campo “e-mails em cópia” quais pessoas devem ser notificadas sobre o andamento do TR, além dos envolvidos nas aprovações.

O e-mail contratos@ital.sp.gov.br já está cadastrado no sistema como e-mail institucional obrigatório em cópia.

Os responsáveis pelas aprovações são selecionados na aba “Aprovações” e recebem e-mail automático do sistema, desta maneira não é necessário incluir os endereços de e-mails no campo “e-mails em cópia”.

O sistema dispara e-mail automático ao responsável pela próxima etapa para avisar quando há uma nova ação a ser realizada por ele.

Para acompanhar o andamento do TR, os responsáveis podem acessar a Central FUNDEPAG, na área de Termo de Referência e consultar a aba “Todos os Termos”.

4.4.3 Submissão

O processo de submissão faz com que o termo seja encaminhado para validação do NIT e dos Diretores do instituto.

Somente após as etapas de aprovação é que os consultores e o departamento jurídico da FA atuam sobre o termo.

4.4.4 Etapas de aprovação: Ital e consultoria FA

Etapa 1: Diretor de Centro (equivalente a Diretor da Unidade): O TR é avaliado e aprovado pelo Diretor. No caso de dúvidas e/ou sugestões de melhoria, o diretor do Centro pode retornar o TR ao responsável para edição.

Etapa 2: NIT Institucional (equivalente a NIT - Ital):

Nesta etapa o responsável pelo NIT do Ital emite o seu parecer e anexa-o ao termo. O parecer do NIT é enviado aos envolvidos no processo via e-mail automático disparado pelo sistema.

Além disso, nesta etapa o NIT - Ital define o nível de transparência (Sigilosa, Sintética ou Analítica). Ao selecionar um dos botões, o sistema exemplifica para o NIT quais são as informações exibidas no Portal da Transparência, de acordo com o nível definido.

Etapa 3: Diretor de Instituto (equivalente a Diretor Geral): o TR é avaliado e aprovado pelo Diretor Geral, e em seguida encaminhado à FA.

No caso de dúvidas e/ou sugestões de melhoria, o Diretor Geral pode retornar o TR ao responsável para edição.

Etapa 4: Consultor Fundepag: o TR entra em análise pela área de negócios da FA para validação e, em seguida, é enviado ao Departamento Jurídico para elaboração da minuta e futuramente do contrato.

4.4.5 Devolução do termo para a etapa anterior

Em qualquer momento é possível retornar o TR para etapa anterior classificando-o como PENDENTE para que ele passe por novos ajustes, sendo que:

- **Diretor de Centro (equivalente a Diretor da Unidade):** Só pode retornar o TR para pendente.

IT-07.01.11 – Contratos via Fundação de Apoio (FA) e outros acordos e termos

Revisão 02 de 13/11/24

- **NIT Institucional (equivalente a NIT - Ital):** Pode retornar o TR para o diretor da Unidade ou para pendente.
- **Diretor de Instituto (equivalente a Diretor Geral):** Pode retornar o TR para o NIT - Ital, para o diretor da Unidade e para pendente.

4.5 Envio do contrato ao cliente

A minuta é elaborada pelo departamento jurídico da FA e enviada ao cliente via e-mail com cópia para a área Contratos - DG, que é responsável por manter a Unidade informada. O Departamento Jurídico disponibiliza na aba “Anexos” a minuta do contrato e atualiza o andamento até que o documento seja assinado.

Caso necessário, nesta etapa são realizadas adequações na minuta conforme solicitação do cliente e da Unidade.

A Unidade realiza solicitação de alteração via e-mail contratos@ital.sp.gov.br.

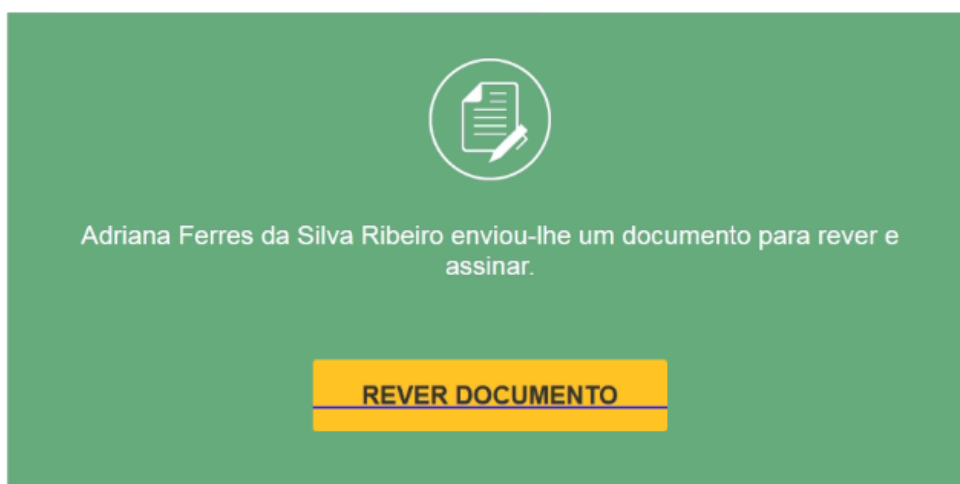
4.6 Assinatura do contrato

4.6.1 Plataforma eletrônica

A FA utiliza uma plataforma para assinatura eletrônica de contratos e documentos, a DocuSign, eliminando a necessidade da utilização de papel e agilizando o processo de assinaturas.

Além disso, a plataforma possibilita melhor controle e gestão do status do contrato e de documentos.

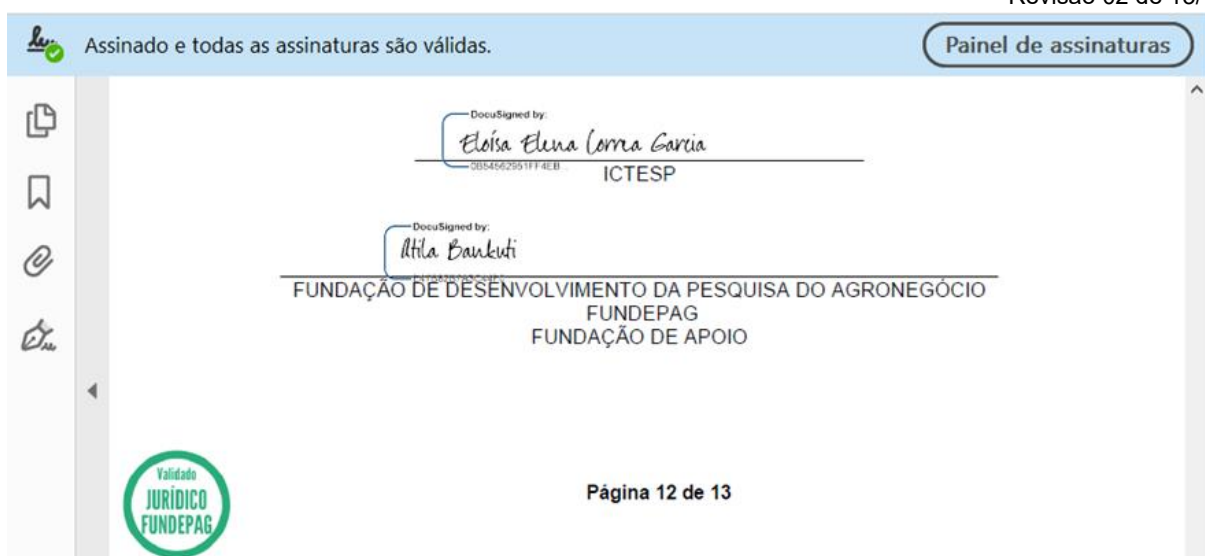
O responsável recebe e-mail com link para assinar o contrato, conforme imagem abaixo, juntamente com as orientações para a assinatura (Tutorial disponível em: <https://youtu.be/YWJQSQkCDEU>).



Para assinar o documento, é possível escolher entre desenhar uma assinatura (caso você esteja usando um dispositivo touchscreen) ou adotar uma assinatura que será usada como uma representação eletrônica da sua intenção legal de assinar o documento. Neste caso, a assinatura aparece conforme exemplo da tela abaixo:

IT-07.01.11 – Contratos via Fundação de Apoio (FA) e outros acordos e termos

Revisão 02 de 13/11/24



Assim que o ciclo de assinaturas estiver completo, cada signatário recebe um e-mail informando que o contrato foi concluído e que está disponível para ser salvo pelos envolvidos. Uma cópia eletrônica e/ou impressa deve ser mantida pela Unidade responsável pelo trabalho.

Observação: Em casos excepcionais, a FA utiliza a plataforma eletrônica de assinaturas do cliente:

Neste caso, a FA é responsável por verificar a plataforma a ser utilizada e encaminhar as devidas informações aos envolvidos. Além disso, é solicitado que o cliente coloque na plataforma a minuta com o carimbo do departamento jurídico da FA para que os envolvidos identifiquem que o conteúdo foi verificado.



Após assinatura de todas as partes, o contrato é disponibilizado e a tramitação de documentos na Central Fundepag é finalizada.

4.6.2 Contrato em papel

A FA realiza contrato em papel somente em casos excepcionais. Nestes casos, são providenciadas 3 (três) vias conforme abaixo:

- A FA encaminha, via malote, os contratos impressos ao Setor de Convênios - DG, que são registrados e redirecionados para a área Contratos - DG.
- A área Contratos - DG providencia as assinaturas dos responsáveis das Unidades e do Diretor Geral e devolve à FA para coleta das assinaturas do cliente.
- Ao finalizar as assinaturas, a FA retém uma via e encaminha as demais vias ao Itai e ao cliente.
- A via recebida pelo Itai é arquivada na área Contratos - DG e o arquivo digitalizado é enviado ao responsável da Unidade.

Excepcionalmente o fluxo de coleta de assinaturas do contrato pode sofrer alteração, visando maior agilidade do processo.

4.6.3 Cadastro do contrato no sistema da FA

O contrato assinado por todas as partes é cadastrado no sistema da FA e os responsáveis recebem por e-mail um "aviso de novo contrato". Neste mesmo e-mail é informado o número do novo contrato e que os acessos aos relatórios estão liberados.

IT-07.01.11 – Contratos via Fundação de Apoio (FA) e outros acordos e termos

Revisão 02 de 13/11/24

4.7 Termos e acordos

4.7.1 Acordos de confidencialidade

O acordo ou termo de confidencialidade tem a finalidade de estabelecer condições a serem observadas pelos envolvidos para o uso das informações confidenciais trocadas entre eles. A Unidade deve garantir que esse documento contenha a descrição e delimitação do assunto abrangido.

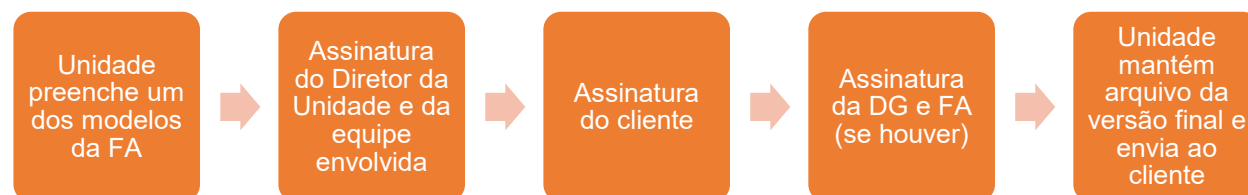
O acordo ou termo de confidencialidade é firmado a partir de modelo disponibilizado pela FA (item 4.7.1.1) ou em modelo próprio do cliente (item 4.7.1.2), quando este possuir necessidades específicas.

A Secretaria - DG mantém o registro dos termos e acordos de confidencialidade assinados pelo Diretor Geral no FQ-07.52 e, quando necessário, o Diretor Geral sinaliza para a Secretaria - DG que o documento deve ser encaminhado para a avaliação do NIT - Itai antes das assinaturas (nit@ital.sp.gov.br).

4.7.1.1 Modelos FA

Os modelos elaborados pela FA estão disponíveis em Intranet > Informação > Documentos Administrativos, sendo:

- **Acordo de Confidencialidade (Itai/Cliente e FA)**, sendo que a inclusão da FA como interveniente é opcional. A FA será incluída se esta for uma exigência do cliente.
- **Acordo de Confidencialidade (Itai/Cliente)**



A Unidade preenche um dos modelos acima, coleta assinatura do responsável e demais envolvidos no trabalho (equipe direta) no **Anexo I – Declaração de Confidencialidade***, orienta o cliente para assinatura do documento nos campos “responsável” e “testemunha” e, após assinatura de todos, envia o documento (formato PDF) para o e-mail diretoria@ital.sp.gov.br, para assinatura do Diretor Geral. O fluxo de coleta de assinaturas entre Itai e cliente pode sofrer alteração, visando maior agilidade do processo.

* Anexo I – Declaração de Confidencialidade:

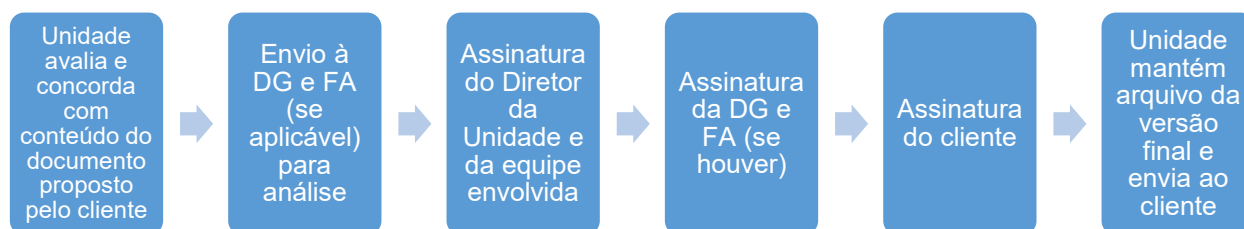
- Todos os integrantes da equipe de trabalho devem assinar esse anexo;
- Preferencialmente, a assinatura do Anexo I deve ocorrer antes da assinatura do Diretor Geral;
- A assinatura no Anexo I pode ser substituída por um e-mail no qual o integrante da equipe de trabalho afirme está ciente;
- Novos integrantes adicionados à equipe de trabalho após o seu início também devem registrar ciência antes do início das atividades;
- A assinatura da equipe no **Anexo I – Declaração de Confidencialidade** fica dispensada se a Unidade registra a ciência dos envolvidos no Sistema ERP-Unidade, devendo ser excluída a parte do anexo que consta no documento;
- O registro de ciência no Sistema ERP-Unidade é feito somente após a versão final assinada estar disponível.

Após coleta de todas as assinaturas (Itai e cliente), a Unidade é responsável pelo arquivo desse documento e por mantê-lo disponível aos envolvidos (equipe).

IT-07.01.11 – Contratos via Fundação de Apoio (FA) e outros acordos e termos

Revisão 02 de 13/11/24

4.7.1.2 Modelo elaborado pelo cliente



Quando o cliente enviar um modelo próprio de acordo de confidencialidade, a Unidade deve propor inicialmente ao cliente adotar um dos modelos elaborados pela FA (item 4.7.1.1). Caso o cliente tenha necessidades específicas, que não sejam atendidas pelos modelos existentes, o documento proposto pelo cliente é avaliado inicialmente pelo Diretor da Unidade e, havendo concordância com o conteúdo proposto, deve ser submetido à análise da DG (diretoria@ital.sp.gov.br). Se necessário, a DG solicita auxílio à FA para avaliação jurídica.

Após verificação e concordância da DG sobre o conteúdo do termo, a Secretaria - DG devolve o documento para a Unidade, que coleta a assinatura do Diretor da Unidade e dos envolvidos (**equipe**) * e envia à DG (diretoria@ital.sp.gov.br), para assinatura do Diretor Geral. Caso não exista um campo específico para assinatura do Diretor da Unidade, a Unidade deve solicitar ao cliente a inserção de um campo para isso ou o Diretor da Unidade assina ao lado do Diretor Geral, não sendo válida para esse caso o Diretor da Unidade assinar no campo “testemunha”.

A Secretaria - DG é responsável por coletar a assinatura do Diretor Geral e da FA (quando houver). Após assinado, o documento é devolvido à Unidade solicitante, para coleta da assinatura do cliente. Após coleta de todas as assinaturas (Ital e cliente), a Unidade é responsável pelo arquivo desse documento e por mantê-lo disponível aos envolvidos (equipe).

*Caso não tenha um campo no termo ou acordo para assinatura dos envolvidos, a Unidade providencia um anexo, que deve estar citado no próprio documento, sendo possível utilizar o Anexo I do modelo da FA ou registrar a ciência dos envolvidos no Sistema ERP-Unidade (vide item 4.7.1.1).

4.7.2 Termo ou Acordo de Cooperação

O Acordos ou Termos de Cooperação são enviados pela Unidade ao NIT – Ital via e-mail nit@ital.sp.gov.br para avaliação, coleta de assinaturas dos envolvidos e registro.

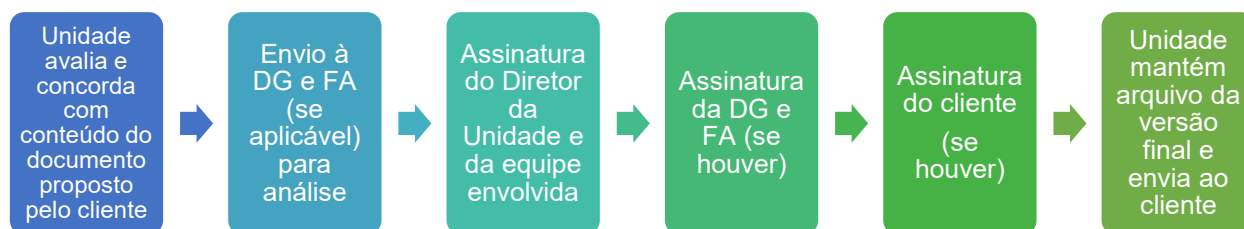
Observação: Quando o Acordo ou Termo de Cooperação vir acompanhado de um acordo de confidencialidade, estes dois documentos devem ser enviados ao NIT - Ital via e-mail nit@ital.sp.gov.br para avaliação, coleta de assinaturas conforme 4.7.1 e registro.

4.7.3 Outros termos e acordos

Outros termos e acordos que necessitem da assinatura do responsável legal são inicialmente avaliados pelo Diretor da Unidade e, havendo concordância com o conteúdo proposto, devem ser submetidos à análise da DG (diretoria@ital.sp.gov.br). Se necessário, a DG solicita auxílio à FA para avaliação jurídica.

IT-07.01.11 – Contratos via Fundação de Apoio (FA) e outros acordos e termos

Revisão 02 de 13/11/24



Após verificação e concordância da DG sobre o conteúdo do termo, a Secretaria - DG devolve o documento para a Unidade sem assinatura, para que seja coletada inicialmente a assinatura do Diretor da Unidade e, se aplicável, dos envolvidos (**equipe**) * e posterior envio à DG (diretoria@ital.sp.gov.br), em formato PDF, para assinatura do Diretor Geral. Caso não exista um campo específico para assinatura do Diretor da Unidade, a Unidade deve solicitar ao cliente a inserção de um campo para isso ou o Diretor da Unidade assina ao lado do Diretor Geral, não sendo válida para esse caso o Diretor da Unidade assinar no campo “testemunha”.

*Caso não tenha um campo no documento para assinatura dos envolvidos, a Unidade providencia um anexo, que deve estar relacionado no próprio documento, sendo possível utilizar o Anexo I do modelo da FA ou registrar a ciência dos envolvidos no Sistema ERP-Unidade (vide item 4.7.1.1).

A Secretaria - DG é responsável por coletar a assinatura do Diretor Geral e da FA (quando houver). Após assinado, o documento é devolvido à Unidade solicitante, que envia ao cliente para assinatura (quando aplicável). A Unidade é responsável por manter o arquivo desse documento, na versão final assinada por todas as partes envolvidas, e, por mantê-lo disponível à equipe.

4.8 Contrato de patrocínio ou termo de colaboração para patrocínio

Os modelos elaborados pela FA para esses tipos de documentos estão disponíveis em Intranet>Informação>Documentos Administrativos, conforme especificados abaixo:

- **Contrato de Patrocínio:** utilizado para atividades mais complexas, as quais não serão realizadas sem a parceria do patrocinador e quando a inadimplência do patrocinador é cabível de multa.
- **Termo de Colaboração para Patrocínio:** Utilizado na formalização de patrocínios de eventos ou publicações de natureza simples, onde a atividade ocorrerá independente da existência ou não do patrocínio.

O Termo/Contrato é negociado diretamente entre a Unidade e os patrocinadores. A Unidade solicita a eles os dados dos signatários (representante e 1 (uma) testemunha): nome completo e endereço de e-mail, além do documento que comprove os poderes do representante (contrato social e procuração, se for o caso). Encaminha essas informações através de uma demanda na Central Fundepag, para coletar as assinaturas pelo DocuSign.

Quando todos tiverem assinado o documento, o sistema DocuSign dispara um e-mail automático para as partes disponibilizando a versão final assinada para download. Neste momento a FA envia o contrato para cadastro no financeiro.

Observação: Os patrocínios não devem ser realizados por meio de Ordem de Serviço (OS).

5 Responsabilidade

O pesquisador ou técnico é responsável por inserir na Central Fundepag todas as informações necessárias para a elaboração do contrato.

O Diretor da Unidade é responsável por avaliar e aprovar o Termo de Referência elaborado pelo pesquisador

Página 12/14

IT-07.01.11 – Contratos via Fundação de Apoio (FA) e outros acordos e termos

Revisão 02 de 13/11/24

ou técnico de sua Unidade.

O NIT - Itai é responsável por avaliar, emitir parecer e definir o nível de transparência da divulgação das informações do contrato no Portal da Transparência da FA, para Termo de Referência de todas as Unidades do Itai e avaliar e manter registro do termo ou acordo de cooperação.

O Diretor da Unidade é responsável por avaliar os termos e acordos de confidencialidade e de outros termos antes do envio à Secretaria - DG para avaliação pelo Diretor Geral.

O Diretor Geral é responsável por avaliar e realizar as aprovações no Termo de Referência de todas as Unidades do Itai e assinar os Contratos, Termos e Acordos de Confidencialidade e de Cooperação.

A Área Contratos - DG é responsável por monitorar o Termo de Referência na Central Fundepag, manter o registro dos contratos do Itai e realizar a interface de comunicação entre as Unidades e a FA.

A Secretaria - DG é responsável por realizar a atualização na intranet dos modelos de documentos administrativos referentes ao acordo de confidencialidade e a comunicação aos envolvidos, quando houver alteração por parte da FA ou por necessidade do Itai e manter o registro dos acordos de confidencialidade assinados pelo DG.

O Setor de Convênios - DG é responsável por realizar a atualização na Intranet dos modelos de documentos administrativos referentes ao contrato de patrocínio ou termo de colaboração para patrocínio e a comunicação aos envolvidos, quando houver alteração por parte da FA ou por necessidade do Itai.

6 Aprovação

A aprovação desta IT é responsabilidade do RA.

7 Documentos relacionados

7.1 Referências normativas

São Paulo (Estado). Decreto 66.417 de 30 de dezembro de 2021. Reorganiza a Secretaria de Agricultura e Abastecimento e dá providências correlatas. *Diário Oficial do Estado. Poder Executivo, São Paulo, 31 dez. 2021, Seção I p1. Disponível em: <https://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/decreto/2021/decreto-66417-30.12.2021.html>. Acesso em: 04 nov. 2024.*

São Paulo (Estado). Decreto nº 62.817, de 4 de setembro de 2017. Regulamenta a Lei federal nº 10.973, de 2 de dezembro de 2004, no tocante a normas gerais aplicáveis ao Estado, assim como a Lei Complementar nº 1.049, de 19 de junho de 2008, e dispõe sobre outras medidas em matéria da política estadual de ciência, tecnologia e inovação. **Diário Oficial do Estado. Poder Executivo, São Paulo, 05 mar. 2017, Seção I p.1. Disponível em: <https://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/decreto/2017/decreto-62817-04.09.2017.html>. Acesso em: 04 nov. 2024.**

SÃO PAULO (Estado). Portaria do Itai Nº 03 de 15 de maio de 2019. Dispõe sobre a Política de Inovação do Instituto de Tecnologia de Alimentos (Itai). **Diário Oficial do Estado. Poder Executivo, São Paulo, 16 mai. 2019, Seção I, p. 27. Disponível em: https://ital.agricultura.sp.gov.br/arquivos/nit/NIT_PoliticadeInovacao.pdf. Acesso em: 04 nov. 2024.**

IT-07.01.11 – Contratos via Fundação de Apoio (FA) e outros acordos e termos

Revisão 02 de 13/11/24

7.2 Referências complementares

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR ISO 9001**: sistemas de gestão da qualidade – requisitos. Rio de Janeiro, 2015. 32 p.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR ISO/IEC 17025**: Requisitos gerais para competência de laboratórios de ensaio e calibração. Rio de Janeiro, 2017. 32 p.

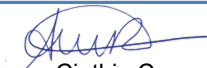
7.3 Referências cruzadas

PQ-07.01

PQ-07.02

FQ-07.52

8 Histórico de revisões

Rev.	Data	Autor	Verificado	Aprovado	Descrição sumária
01	24/02/23	DG	CGQ	Cynthia C. Ronchesel Leite	Atualização do layout e alterações nos itens 4.2.2.2, 4.4 e 4.4.2 (detalhamento do processo e indicação de orientação em documentos administrativos).
02	13/11/24	Diretora Geral	CGQ	 Cynthia C. Ronchesel Leite	Atualização do item 7.1 (atualização das referências e na identificação do autor – sem alteração significativa de conteúdo).